

الدكتور إسـلام هاشم عبـدالمقصـود سعـد
أستاذ القانون المدني المشارك
بجامعـة شقـراء – المملكـة العربية السعوديـة

المسـؤولية المدنيـة الناشـئة عـن الجرائـم الإلكترونيـة العابـرة للحـدود: دراسـة مقارنـة فـي إسـناد المسـؤولية وتقديـر التعويـض

» **ملخص:**

يهـدف البحـث إلـى تحليـل قواعـد المسـؤولية المدنيـة الناشـئة عـن الجرائـم الإلكترونيـة العابـرة للحـدود، وبيـان مـدى كفايـة قانـون المعـاملات المدنيـة العُمانـي لاسـتيعاب الأضـرار الرقميـة المتجاوزة للحـدود الوطنيـة. ويتناول تحديـد عناصر الخطأ والضـرر والعلاقـة السـببية، وإسـناد المسـؤولية إلـى مرتكـب الفعـل الضـار والوسـيط التقنـي، فـي ضـوء قانـون مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات وقانـون المعـاملات الإلكترونيـة. كمـا يعالـج صعوبـات تحديـد هويـة المسـؤول، وتعـدد العناصـر الأجنبية، وتنـازع القوانيـن، وإثبـات الضـرر الرقمـي وتنفيـذ أحـكام التعويـض خـارج الحـدود. ويعتمـد البحـث المنهجيـن الوصفـي التحليلـي والمقـارن لدراسـة النصـوص القانونية والاتجاهـات القضائيـة والفقهيـة، وصـولًا إلـى مقترحـات تشـريعية وقضائيـة تعـزز حمايـة المتضـرر، وتضبـط مسـؤولية مقدمـي الخدمـات والمنصـات الرقميـة، وتكفـل تعويضًـا عـادلًا وفعـالًا عـن الأضـرار الرقميـة العابـرة للحـدود.

» **الكلمـات المفتاحيـة :** المسـؤولية المدنيـة، الجرائـم الإلكترونيـة العابـرة للحـدود، إسـناد المسـؤولية.